**HABEAS CORPUS 278.547 SÃO PAULO**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. ALEXANDRE DE MORAES** |
| **PACTE.(S)** | : V.H.S.D. |
| **IMPTE.(S)** | : DAYANE MARIANO COELHO DA SILVA E OUTRO(A/S) |
| **COATOR(A/S)(ES)** | : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA |

**DECISÃO**

Trata-se de *Habeas Corpus*, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.135.906/SP.

Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a internação provisória decretada, por 45 dias, em decorrência da prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/2006. Colhe-se da representação:

> [...] guardas municipais realizavam patrulhamento pela Avenida Luís Bitencourt, local conhecido por movimentação relacionada ao comércio ilícito de drogas, quando visualizaram o adolescente nas proximidades. Ao perceber a aproximação da viatura, ele dispensou um objeto ao solo, atravessou a rua e passou a agir de forma suspeita, alterando repentinamente sua direção e demonstrando indecisão quanto ao caminho a seguir.
>
> Diante da fundada suspeita, os agentes procederam à abordagem do adolescente. Durante a busca pessoal, localizaram em seu poder a quantia de R$ 47,75 (quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), composta por notas de pequeno valor e moedas. Em seguida, retornaram ao local exato onde haviam visualizado a dispensa do objeto, ocasião em que encontraram a sacola contendo 26 (vinte e seis) pinos e 02 (duas) porções de cocaína, acondicionados de forma típica para comercialização.
>
> Em sede policial e em oitiva informal, o adolescente negou a propriedade dos entorpecentes, alegando que apenas passava pelo local e que a droga já se encontrava onde foi encontrada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BB79-5589-7721-7B9E e senha 37B2-EFB8-2F9F-702A

Inconformada, a defesa impetrou *Habeas Corpus* no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes:

> [...] Pois bem, as provas coligidas aos autos de origem, notadamente o boletim de ocorrência (fls. 04/09 dos autos de origem), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15 dos autos de origem), laudos periciais e fotos (fls. 25/31 dos autos de origem) apontam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.
>
> Some-se a isso, que a infração é dotada de gravidade em concreto, tendo em vista a substância ilícita apreendida, sua forma de acondicionamento e quantidade, corroborando com a representação ministerial de fls. 45/50, consoante indicado no auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15 dos autos de origem (fls. 25/28 e fls. 29).
>
> Em relação à gravidade em abstrato, não há dúvida de que o tráfico de substâncias entorpecentes é crime de muita gravidade, equiparado a hediondo e considerado pela Constituição Federal (art. 5º, XLIII) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
>
> O tráfico é atividade organizada, cujo controle é disputado com extrema violência e gravíssimas ameaças, inclusive contra usuários. E quem participa dessa cadeia, dela se beneficia, havendo inequívoca relação entre o ato de traficar e a violência que sua prática exige.
>
> Ainda mais, na representação ministerial de fls. 45/50 dos autos de origem, há registro da oitiva informal do paciente, na qual se apontou situação concreta de vulnerabilidade, especialmente pela prática da irregular mercancia em horário escolar, supostamente influenciada pelo grupo social vivenciado pelo adolescente, além de ter sido noticiado seu envolvimento com o meio infracional e comportamento inadequado, como portar simulacro de arma de fogo para



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BB79-5589-7721-7B9E e senha 37B2-EFB8-2F9F-702A

intimidar desafetos.

Possível, portanto, a internação provisória em caso de ato infracional equiparado a crime de tráfico de entorpecentes, porque tal prática expõe o adolescente à violência física e psicológica do meio delitivo, justamente no período de formação de sua personalidade.

Pertinente consignar, ainda que considerado o paciente como primário, essa condição isoladamente não é apta a neutralizar a gravidade do ato. A primariedade não pode ser interpretada como um salvo-conduto ou como fator automático de mitigação da resposta estatal, mormente diante de circunstâncias tão gravosas e do potencial de reiteração infracional.

Com efeito, as circunstâncias do caso concreto permitem a aplicação da medida de internação provisória, sem implicar violação ao enunciado nº 492 a Súmula do C. STJ, observada a situação de vulnerabilidade do adolescente a justificar a intervenção estatal mais incisiva.

No mais, aponta-se que o processo está tramitando regularmente e a decisão foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos fáticos existentes, destacando-se que, na fase sumária de conhecimento, não se exige a análise detalhada das provas nem do histórico pessoal do paciente, que serão oportunamente verificados na etapa de instrução do feito.

[...]

Dessa forma, as circunstâncias do caso autorizam a excepcionalidade da medida aplicada, não se divisando, nos argumentos invocados pela autoridade coatora, teratologia ou ilegalidade.

Indefiro, portanto, a medida liminar pleiteada.

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BB79-5589-7721-7B9E e senha 37B2-EFB8-2F9F-702A

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese:

> [...] O paciente responde por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Foram apreendidos 26 pinos e 2 porções de cocaína [...]. Não há indicação concreta de ameaça a testemunhas, tentativa de fuga ou descumprimento reiterado e injustificável de medida socioeducativa anteriormente imposta.
>
> Apesar disso, a decisão impugnada reputou suficiente para manutenção da internação a natureza da substância, sua forma de acondicionamento e quantidade e, em seguida, **passou a discorrer sobre a gravidade do tráfico de drogas em termos gerais**, afirmando tratar-se de atividade organizada, associada à violência e a graves ameaças [...].
>
> Além disso, a defesa comprovou documentalmente que o adolescente possui guardiã definitiva judicialmente constituída, matrícula escolar ativa em período integral e acompanhamento pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, circunstâncias que evidenciam a existência de alternativas concretas à privação cautelar de liberdade [...].
>
> A decisão impugnada menciona notícia de envolvimento anterior do paciente com o "meio infracional" e referência a episódio envolvendo simulacro de arma de fogo. **Entretanto, conforme já demonstrado no *writ* originário, os procedimentos anteriores indicados pela acusação não constituem antecedentes infracionais válidos capazes de caracterizar reiteração, tendo a defesa inclusive esclarecido a existência de arquivamento por atipicidade e a impossibilidade de utilização de eventual remissão para esse fim.**
>
> Não é juridicamente admissível converter simples registros, procedimentos arquivados ou remissão em verdadeira reiteração infracional para justificar a medida mais gravosa prevista no Estatuto [...].



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BB79-5589-7721-7B9E e senha 37B2-EFB8-2F9F-702A

> **O ato imputado não envolveu violência ou grave ameaça; inexiste demonstração idônea de reiteração em infrações graves; não se aponta descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta; e as condições pessoais documentadas indicam possibilidade concreta de acompanhamento do adolescente em meio aberto.**

Ao final, requer a concessão da ordem, "*reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da ausência de demonstração concreta e individualizada da necessidade imperiosa da internação provisória, exigida pelo art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente*".

É o relatório. Decido.

Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna *decisão monocrática* de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).

De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BB79-5589-7721-7B9E e senha 37B2-EFB8-2F9F-702A

CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).

Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por *habeas corpus* dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).

Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de *habeas corpus* quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.

A presente hipótese apresenta **excepcionalidade**.

Nos termos da art. 108 da Lei 8.069/1990, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que a decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

A propósito, conforme decidiu esta SUPREMA CORTE, "*A internação provisória pressupõe o atendimento dos requisitos versados no artigo 108, parágrafo único, e o enquadramento em uma das situações, exaustivas, do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, consistentes na prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infração grave ou*



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BB79-5589-7721-7B9E e senha 37B2-EFB8-2F9F-702A

*inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente aplicada*" (HC 181269, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/9/2020).

No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a medida de internação provisória foi decretada com base em representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que o paciente foi flagrado em posse de *"26 pinos e 2 porções de cocaína"* (**Laudo Pericial** - Massa Bruta: 19,85g; Massa Líquida: 1,65 g — Doc. 7, fl. 26)

Em casos similares, em que a conduta praticada pelo agente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa ou, ainda, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da internação: HC 169999, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 3/5/2019; HC 192237, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/10/2020; HC 129148, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 5/2/2016; HC 128171, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/9/2015; HC 125016, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2016; HC 120394, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/3/2014; HC 126910, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/5/2015; HC 105917, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; HC 177198, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/10/2019; esse último assim ementada:

> *HABEAS CORPUS*. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. *HABEAS CORPUS* NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ESTATUTO DA



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BB79-5589-7721-7B9E e senha 37B2-EFB8-2F9F-702A

> CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. *HABEAS CORPUS* AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para o implemento da internação provisória, sendo possível sua substituição por medida que não importe na segregação do paciente.

Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua *liberdade de ir e vir* sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o *direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana,* como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (*Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império*. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente *Habeas Corpus* é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, *na simples condição de direito-meio*, essa liberdade individual esteja sendo afetada *apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo* (*Constituição Federal anotada.* 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).

Diante do exposto, com base no art. 192, *caput*, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM, para revogar a internação provisória do paciente e determinar ao Juízo de origem que imponha medida em meio aberto compatível com o caso (Autos 1501878-92.2026.8.26.0156 – Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cruzeiro/SP).

Comunique-se, **com urgência.**

Ciência à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2026.

Ministro **ALEXANDRE DE MORAES**

Relator

*Documento assinado digitalmente*



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BB79-5589-7721-7B9E e senha 37B2-EFB8-2F9F-702A